

특정 비위행위 징계 불감경 제도 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	개 선 1	-	-	-	-	사 전
업무유형	인 사 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- □□는 인사업무에 대한 처리기준을 「인사관리규정」으로 정하여 운영하고 있으며 △팀은 사규의 제·개정 등 관리 업무를 담당하고 있다.
- 성범죄, 횡령·배임, 음주운전 등 특정 비위행위는 행위자 본인뿐만 아니라 소속회사나 기관에도 부정적인 영향을 끼치는 것으로 준정부 및 공공기관에서는 이와 같은 비위행위에 대하여 징계의 감경을 할 수 없도록 「공기업·준정부기관의 인사운영에 관한 지침」을 마련하여 규정하고 있다.
 - 한편, □□는 준정부 및 공공기관에 해당하지는 않지만 정부의 전력수급정책에 따라 신재생에너지 개발·보급 확대와 ㄴ 신도시 지역난방 열공급으로 국가의 재정부담 완화와 지역의 협력강화를 이끄는 공익적 사업을 수행하고, 지방자치단체(ㄴ시, *%)와 공기업(ㄹㄹ, *%)이 *%이상을 출자하고 있는 회사라는 점을 감안하면 「공기업·준정부기관의 인사운영에 관한 지침」에 준하여 특정 비위행위에 대한 징계불감경 제도를 도입할 필요성이 상당하다.
- 그런데 「인사관리규정」 제35조(징계의 양정)에 따르면, 징계를 양정함에 있어서 징계대상자의 평소의 소행, 근무성적, 공적, 개전의 정(改悛의 情) 또는 과거의 징계사실의 유무 등의 정상을 충분히 참작하여야 한다고 되어 있어 사실상 모든 징계대상 행위에 대한 징계 양정을 감경할 수 있는 제도를 운영하고 있으므로 「공기업·준정부기관의 인사운영에 관한 지침」에서 정하고 있는 징계 감경 불가 행위에 대하여 징계 양정 시 감경이 불가하도록 개선이 필요하다.
- ❖ (관계기관 의견) △팀은 감사 지적사항을 받아들이면서, 향후 관련 규정을 개정 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

☐☐ 사장은 「공기업·준정부기관의 인사운영에 관한 지침」 제16조(징계의 감경) 등을 참조하여 「인사관리규정」 내 징계 감경 조항을 개정하기를 권고합니다.(개선)

조치부서	△팀
관련부서	